

TÒA ÁN NHÂN DÂN
KHU VỰC 15
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 98/2025/HS-ST
Ngày: 29-9-2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 15 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- **Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:**

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lại Thị Ngọc Liên

Các Hội thẩm nhân dân:

- Ông Đặng Minh Lý;
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương.

- **Thư ký phiên tòa:** Bà Trương Thị Kiều Diễm - Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 15 – Thành phố Hồ Chí Minh.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 15 – Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa:** Bà Lưu Kim Hằng - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 9 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 15 – Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 70/2025/TLST-HS ngày 15 tháng 9 năm 2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 88/2025/QĐXXST-HS ngày 18 tháng 9 năm 2025, đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Trung T**, sinh năm 1981, tại tỉnh Khánh Hòa; số CCCD: 0560810xxxxx; nơi đăng ký thường trú: Tổ A H, phường V, thành phố N, tỉnh Khánh Hòa (nay là phường B, tỉnh Khánh Hòa); chỗ ở: Đường P, Khu công nghiệp V, phường B, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là phường B, Thành phố Hồ Chí Minh); nghề nghiệp: Lái xe; trình độ văn hoá: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn L và bà Nguyễn Thị X; có vợ: Trần Thị B và có 02 người con, lớn sinh năm 2012, nhỏ sinh năm 2023; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 20/5/2025 đến ngày 26/5/2025 được trả tự do; ngày 29/5/2025 bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú; ngày 29/9/2025 bị bắt tạm giam cho đến nay, có mặt.

- **Bị hại:** Ông Dương Hữu P (đã chết);

Người đại diện hợp pháp của bị hại: Bà Nguyễn Thị D, sinh năm 1975; địa chỉ: Tổ I, ấp M, xã B, huyện B, tỉnh Bình Dương (nay là phường B, Thành phố Hồ Chí Minh); có mặt.

- **Bị đơn dân sự:** Công ty TNHH V; địa chỉ: Số A T, phường P, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là phường P, Thành phố Hồ Chí Minh).

Người đại diện hợp pháp: Ông Đặng Trần Q, sinh năm 1975; địa chỉ: Số F T, phường H, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là phường T, Thành phố Hồ Chí Minh), là người đại diện theo pháp luật; có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 14 giờ ngày 20 tháng 5 năm 2025, sau khi giao hàng ở khu công nghiệp R, thuộc xã A, thành phố B, tỉnh Bình Dương (nay là phường L, Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Trung T điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 50H-43676, kéo theo sơ mi rơ móc biển số 51R-263.33 về khu công nghiệp S, thuộc phường B, thành phố T, tỉnh Bình Dương (nay là phường B, Thành phố Hồ Chí Minh). Đến 14 giờ 23 phút cùng ngày, T điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 50H-43676, kéo theo sơ mi rơ móc biển số 51R-263.33 lưu thông trên đường P theo hướng từ Ngã Năm P đến đường M - T, khi đến giao lộ đường đường Phạm Ngọc T1 và đường M - T, khu phố D, phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương (nay là phường B, Thành phố Hồ Chí Minh), lúc này đèn tín hiệu phía trước chiều đi của T là màu xanh nên T bật đèn tín hiệu rẽ phải chuyển hướng vào đường M - T Do thiếu quan sát, không đảm bảo an toàn khi chuyển hướng nên T để phía trước bên phải xe đầu kéo biển số 50H-436.76 va chạm vào mặt sau bên trái xe mô tô biển số 61L7-0041 do ông Dương Hữu P điều khiển lưu thông trên đường P cùng chiều phía trước bên phải dẫn đến tai nạn giao thông. Hậu quả: Dương Hữu P chết tại hiện trường, 02 phương tiện hư hỏng. Sau khi gây tai nạn Nguyễn Trung T đã đến Công an phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo Biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông được lập ngày 20/5/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh B, xác định như sau:

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn là một giao lộ ngã tư giữa đường M - T và đường P, giao lộ có đèn tín hiệu giao thông đang hoạt động. Đường Phạm Ngọc T1 được trải nhựa bằng phẳng, chia thành hai chiều xe chạy bởi dải phân cách cứng cố định, chiều đi hướng Ngã Năm Phước K đến hướng đường H chia thành 05 làn đường có chiều rộng lần lượt là: 5,3 mét; 3,8 mét; 3,8 mét; 3,8 mét và 3,4 mét. Đường M - T được trải nhựa bằng phẳng chia thành hai chiều xe chạy bởi dải phân cách cứng, chiều đi hướng đường Trần Ngọc L1 đến hướng đường H chia thành 03 làn đường có chiều rộng lần lượt là: 3,8 mét; 3,8 mét và 4 mét.

- Lấy trụ đèn tín hiệu giao thông trên đường P là điểm mốc cố định.

- Lấy lề phải đường Phạm Ngọc T1 hướng Ngã Năm Phước K đến hướng đường H và lề phải đường M - T hướng đường T đến hướng đường H làm chuẩn.

Sau khi tai nạn xảy ra hiện trường còn để lại:

Nạn nhân ngã nằm úp dưới gầm xe ô tô đầu kéo biển số 50H-436.76, đầu nạn nhân quay về hướng Ngã Năm Phước K và trùng với lề phải đường M - T được kéo dài trong giao lộ, cách trục bánh trước bên phải xe ô tô đầu kéo biển số 50H-436.76 là 1,7 mét. Chân phải của nạn nhân cách lề phải đường M - Tân Vạn được kéo dài trong giao lộ là 1,2 mét. Chân trái của nạn nhân cách lề phải đường M - Tân Vạn được kéo dài trong giao lộ là 1,4 mét.

Xe ô tô đầu kéo biển số 50H-436.76 kéo theo sơ mi rơ móc biển số 51R-263.33 dừng, các đèn tín hiệu xung quanh xe nhấp nháy. Trục bánh xe trước bên phải xe ô tô đầu kéo biển số 50H-436.76 cách lề phải đường M - Tân Vạn được kéo dài trong giao lộ là 1,1 mét. Trục bánh xe giữa bên phải xe ô tô đầu kéo biển số 50H-436.76 cách lề phải đường M - Tân Vạn được kéo dài trong giao lộ là 0,5 mét. Trục bánh xe sau bên phải xe

ô tô đầu kéo biển số 50H-436.76 cách lề phải đường M - T được kéo dài trong giao lộ là 3,8 mét. Trục bánh sau bên phải sơ mi rơ móc biển số 51R-263.33 cách đèn tín hiệu giao thông điểm mốc cố định hiện trường là 6,6 mét và cách vạch kẻ đường dừng xe chấp hành đèn tín hiệu giao thông là 9,7 mét. Trục bánh sau bên trái sơ mi rơ móc biển số 51R-263.33 cách đầu dải phân cách là 15,3 mét.

Xe mô tô biển số 61L7-0041 ngã qua bên phải nằm dưới gầm xe ô tô đầu kéo biển số 50H-436.76, đầu xe quay về hướng Ngã Năm Phước K. Trục bánh trước cách lề phải đường M - T được kéo dài trong giao lộ là 1,5 mét và cách trục bánh trước bên phải xe ô tô đầu kéo biển số 50H-436.76 là 0,6 mét. Trục bánh sau cách lề phải đường M - T được kéo dài trong giao lộ là 2,2 mét.

- Vết cày dài 06 mét, đầu vết cày cách lề phải đường M - T được kéo dài trong giao lộ là 2,6 mét, cuối vết cày trùng với vị trí xe mô tô biển số 61L7-0041 ngã. (Bút lục 39 - 40,48).

Theo Biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông được lập ngày 20/5/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh B, xác định dấu vết trên xe mô tô biển số 61L7-0041, như sau:

1. Dấu vết trên phương tiện: Gương chiếu hậu bị gãy; cụm đèn tín hiệu phía trước bị vỡ; đồng hồ báo tốc độ bị vỡ; mặt nạ trước bị vỡ; hai phuộc trước bị chùng về sau và lệch theo chiều từ trái qua phải; niền trước và cãm xe cong vẹo, biến dạng; cao su thân xe bị vỡ; yên xe gãy rời ra ngoài; tay nắm phía sau yên xe cong vẹo, biến dạng; cần đạp phanh cong về sau; gác chân trước bên phải cong về sau, mài mòn.

2. Kỹ thuật an toàn phương tiện: Hệ thống điều khiển, hệ thống hãm, đèn, còi, lốp, gương, bị hư hỏng. (Bút lục 41).

Theo Biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông được lập ngày 20/5/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh B, xác định dấu vết trên xe ô tô đầu kéo biển số 50H-436.76, như sau:

1. Dấu vết trên phương tiện: Đèn tín hiệu màu đỏ bên phải cản trước có vết cọ xát bám dính bụi đất kích thước 1,5cm x 0,2cm; cụm đèn tín hiệu bên phải có vết cọ xát kích thước 8cm x 5cm; phía dưới đèn sương mù phía trước bên phải bị vỡ kích thước 22cm x 7cm; mặt tiếp xúc với mặt đường của lốp trước bên phải dính chất máu não của nạn nhân.

2. Kỹ thuật an toàn phương tiện: Hệ thống điều khiển, hệ thống hãm, đèn, còi, lốp, gương, gạt nước hoạt động bình thường. (Bút lục 42).

Căn cứ Bản kết luận giám định tử thi số 2290/KLGĐTT-KTHS ngày 22/5/2025 của Phòng K1 Công an tỉnh B, kết luận: 1. Các kết quả chính: Bể xương hộp sọ; dập não; biến dạng vùng mặt; tụ máu ngực, bụng; gãy nhiều xương sườn hai bên; dập rách phổi, gan, thận; dập mạc treo, quai ruột. 2. Nguyên nhân chết: Đa chấn thương. (Bút lục 46 - 47).

Căn cứ Kết luận giám định số 2475/KL-KTHS (CH) ngày 20/6/2025 của Phòng K1 Công an tỉnh B, kết luận:

1. Dấu vết va chạm đầu tiên giữa xe ô tô đầu kéo biển số 50H-436.76 kéo theo sơ mi rơ móc biển số 51R-263.33 với xe mô tô biển số 61L7-0041:

- Dấu vết trượt xước nhựa màu trắng ở mặt trước ốp đèn chiếu sáng trước bên phải xe ô tô đầu kéo biển số 50H-436.76, kéo theo sơ mi rơ móc biển số 51R-263.33, có

chiều từ trước về sau phù hợp với dấu vết trượt xước, bám dính chất màu trắng (dạng nhựa) ở mặt ngoài đầu tay lái bên trái của xe mô tô biển số 61L7-0041, có chiều từ sau về trước.

- Dấu vết trượt xước, vỡ nhựa ở góc dưới đầu bên phải cản trước đầu xe ô tô đầu kéo biển số 51R-263.33, có chiều từ trước về sau phù hợp với dấu vết gãy khuyết góc chân trước bên trái mô tô biển số 61L7-0041, có chiều từ sau về trước.

2. Cơ chế hình thành dấu vết va chạm giữa hai phương tiện được hình thành theo cơ chế giữa mặt trước bên phải đầu xe ô tô đầu kéo biển số 51R-263.33 với mặt sau bên trái mô tô biển số 61L7-0041, theo chiều từ sau về trước của xe mô tô biển số 61L7-0041 (như mục 1, phần V), tạo ra dấu vết trên hai xe.

3. Vị trí va chạm đầu tiên trên mặt đường giữa hai phương tiện nằm ở khu vực phía trước dấu vết cày ký hiệu số (4) trên sơ đồ hiện trường. (Bút lục 95).

Vật chứng thu giữ gồm: 01 xe mô tô nhãn hiệu XINHA, biển số 61L7-0041, số khung RPHDCGCUM5H163398, số máy RPTXH150FMG00163398; xe ô tô đầu kéo, nhãn hiệu FREIGHTLINER, biển số 50H-43676, số khung 3AKJGLD53FSGD8530, số máy 472906S0251345, kéo theo sơ mi rơ moóc nhãn hiệu CIMC, biển số 51R-263.33, số khung LJRC14388M2010216; 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô đầu kéo biển số 50H-43676; 01 Giấy chứng nhận đăng ký sơ mi rơ moóc biển số 51R-263.33; 01 Giấy chứng nhận kiểm định số EB 0632811 đối với xe ô tô đầu kéo biển số 50H-43676; 01 Giấy chứng nhận kiểm định số EB 0117852 đối với sơ mi rơ moóc biển số 51R-263.33 và 01 Giấy phép lái xe hạng FC số 74005002506 do Sở Giao thông vận tải tỉnh K cấp ngày 10/10/2023 tên Nguyễn Trung T. (Bút lục 11 – 12).

* Về xử lý vật chứng:

- Đối với xe mô tô nhãn hiệu XINHA, biển số 61L7- 0041, số khung RPHDCGCUM5H163398, số máy RPTXH150FMG00163398. Ông Nguyễn Văn Đ sinh năm 1963, thường trú tại số A, khu phố H, phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương (nay là phường B, Thành phố Hồ Chí Minh) đứng tên trên Giấy chứng nhận đăng ký xe. Ông Đ khai nhận đã bán chiếc xe trên vào năm 2010 cho người khác, khi bán không lập hợp đồng mua bán, bà Nguyễn Thị D (là vợ ông P) khai nhận do xe bị hư hỏng nặng không sử dụng được nên không có nhu cầu nhận lại. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố H chuyển Phòng thi hành án dân sự khu vực 15 - Thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị tịch thu tiêu hủy. (Bút lục 118 – 119).

- Đối với xe ô tô đầu kéo, nhãn hiệu FREIGHTLINER, biển số 50H-43676, số khung 3AKJGLD53FSGD8530, số máy 472906S0251345, kéo theo sơ mi rơ moóc nhãn hiệu CIMC, biển số 51R-263.33, số khung LJRC14388M2010216; 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô đầu kéo biển số 50H-43676; 01 Giấy chứng nhận đăng ký sơ mi rơ moóc biển số 51R-263.33; 01 Giấy chứng nhận kiểm định số EB 0632811 đối với xe ô tô đầu kéo biển số 50H-43676; 01 Giấy chứng nhận kiểm định số EB 0117852 đối với sơ mi rơ moóc biển số 51R-263.33. Công ty TNHH V đứng tên trên Giấy chứng nhận đăng ký xe. Ngày 27/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh B lập biên bản giao trả lại cho chủ sở hữu là ông Đặng Trần Q theo Quyết định xử lý tài sản, đồ vật, tài liệu số A4097/QĐ-VPCQCSĐT ngày 27/6/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh B. (Bút lục 123 – 124).

- Đối với Giấy phép lái xe hạng FC số 74005002506 do Sở Giao thông vận tải tỉnh K cấp ngày 10/10/2023 tên Nguyễn Trung T. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố

H chuyển Phòng thi hành án dân sự khu vực 15 - Thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị trả lại cho Nguyễn Trung T.

* Về trách nhiệm dân sự: Công ty TNHH V đã bồi thường số tiền 115.000.000 đồng cho gia đình của ông Dương Hữu P. Hiện tại gia đình ông P không yêu cầu gì thêm và có đơn bãi nại, xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Trung T.

Cáo trạng số 57/CT-VKSKV15 ngày 12 tháng 9 năm 2025 của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 15 – Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị cáo Nguyễn Trung T về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa:

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 15 – Thành phố Hồ Chí Minh trong phần tranh luận giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử:

Về trách nhiệm hình sự: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Trung T phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Về hình phạt: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), xử phạt bị cáo Nguyễn Trung T 01 năm đến 01 năm 03 tháng tù.

Về trách nhiệm dân sự: Đã giải quyết xong nên không đề nghị xử lý.

Về biện pháp tư pháp: Đề nghị tịch thu, tiêu hủy xe mô tô nhãn hiệu XINHA, biển số 61L7-0041, số khung RPHDCGCUM5H163398, số máy RPTXH150FMG00163398. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên trả lại cho bị cáo 01 Giấy phép lái xe hạng FC số 74005002506 do Sở Giao thông vận tải tỉnh K cấp ngày 10/10/2023, có giá trị đến 10/10/2028 mang tên Nguyễn Trung T.

- Bị cáo không có ý kiến tranh luận với đại diện Viện Kiểm sát về tội danh, khung hình phạt và mức hình phạt đã đề nghị.

- Người đại diện hợp pháp của bị hại và người đại diện hợp pháp của bị đơn dân sự đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Trong nói lời sau cùng: Bị cáo rất ăn năn hối hận về hành vi phạm tội của mình; đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội cải tạo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 15 - Thành phố Hồ Chí Minh, Kiểm sát viên trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, quyết định, hành vi tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là phù hợp với quy định của pháp luật.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, biên bản hỏi cung

bị can, biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông, sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông, kết luận giám định cùng những tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận: Khoảng 14 giờ 23 phút ngày 20/5/2025, Nguyễn Trung T điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 50H-43676, kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 51R-263.33 lưu thông trên đường P theo hướng từ Ngã Năm P đến đường M - T, khi đến giao lộ đường đường Phạm Ngọc T1 và đường M - T, khu phố D, phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương (nay là phường B, Thành phố Hồ Chí Minh), thì T chuyển hướng rẽ phải vào đường M - T nhưng do thiếu quan sát, không đảm bảo an toàn khi chuyển hướng nên T để phía trước bên phải xe đầu kéo biển số 50H-436.76 va chạm vào mặt sau bên trái xe mô tô biển số 61L7-0041 do ông Dương Hữu P điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước bên phải dẫn đến tai nạn giao thông. Hậu quả: Dương Hữu P chết tại hiện trường, 02 phương tiện hư hỏng. Hành vi mà bị cáo thực hiện đã vi phạm khoản 2 Điều 15 của Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Bị cáo đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Do vậy, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 15 – Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị cáo Nguyễn Trung T theo tội danh và điều khoản như trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[3] Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự an toàn giao thông đường bộ, gây thiệt hại cho tính mạng, tài sản của bị hại. Với tình hình tai nạn giao thông phức tạp như hiện nay là do ý thức không chấp hành luật giao thông đường bộ của người tham gia giao thông mà phần lớn là lỗi của người điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ, dẫn đến gây tai nạn cho người khác. Hậu quả của những hành vi này là gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tài sản của người khác. Vì vậy, cần xử phạt bị cáo với mức hình phạt nghiêm, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhằm giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt, đồng thời nhằm răn đe và phòng ngừa tội phạm chung trong xã hội.

[4] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có.

[5] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã cùng với Công ty TNHH V bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại; đại diện bị hại có đơn xin bãi nại và xin miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo, sau khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo đã đến Công an đầu thú nên đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Căn cứ nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ, xét mức hình phạt mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị đối với bị cáo là phù hợp.

[6] Về trách nhiệm dân sự:

[6.1] Quá trình điều tra, Công ty TNHH V đã bồi thường số tiền 115.000.000 đồng cho gia đình bị hại Dương Hữu P. Người đại diện hợp pháp của bị hại không có yêu cầu gì khác và có đơn bãi nại, xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo nên Hội đồng xét xử không đề cập xử lý.

[6.2] Đối với số tiền 115.000.000 đồng mà Công ty TNHH V đã bồi thường cho đại diện hợp pháp của bị hại, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa đại diện Công ty TNHH V thống nhất tự nguyện chịu số tiền bồi thường nêu trên cho đại diện hợp pháp của bị hại và không có yêu cầu gì khác nên Hội đồng xét xử không đề cập xử lý.

[7] Về biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017):

Đối với xe mô tô nhãn hiệu XINHA, biển số 61L7-0041, số khung RPHDCGCUM5H163398, số máy RPTXH150FMG00163398, bà Nguyễn Thị D (là vợ ông P) khai nhận do xe bị hư hỏng nặng không sử dụng được nên không có nhu cầu nhận lại nên đề nghị tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 Giấy phép lái xe hạng FC số 74005002506 do Sở Giao thông vận tải tỉnh K cấp ngày 10/10/2023, có giá trị đến 10/10/2028 mang tên Nguyễn Trung T, xét thấy không cần thiết phải áp dụng quy định tại khoản 5 Điều 260 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) nên trả lại cho bị cáo.

[8] Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ các Điều 136, 260, 331, 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Trung T phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

2. Về hình phạt: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Trung T 01 (một) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 29/9/2025, được khấu trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 20/5/2025 đến ngày 26/5/2025.

Áp dụng khoản 1 Điều 125 của Bộ luật tố tụng hình sự, hủy bỏ Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 58/2025/CĐKNCT ngày 17 tháng 9 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 15 – Thành phố Hồ Chí Minh đối với Nguyễn Trung T.

3. Về trách nhiệm dân sự: Không.

4. Về biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tịch thu, tiêu hủy xe mô tô nhãn hiệu XINHA, biển số 61L7-0041, số khung RPHDCGCUM5H163398, số máy RPTXH150FMG00163398.

Trả lại cho bị cáo 01 Giấy phép lái xe hạng FC số 74005002506 do Sở Giao thông vận tải tỉnh K cấp ngày 10/10/2023, có giá trị đến 10/10/2028 mang tên Nguyễn Trung T.

(Theo Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản số 189.25 ngày 25 tháng 9 năm 2025 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố H và Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 15 – Thành phố Hồ Chí Minh (theo ủy quyền của Trưởng Thi hành án dân sự Thành phố H).

5. Về án phí: Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

6. Bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị hại, bị đơn dân sự được quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- TAND Thành phố Hồ Chí Minh;
- VKSND Thành phố Hồ Chí Minh;
- Công an Thành phố Hồ Chí Minh (PV06);
- VKSND Khu vực 15 - TPHCM;
- Phân trại tạm giam khu vực TDM;
- THADS Thành phố Hồ Chí Minh;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu: HS, Tòa.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Lại Thị Ngọc Liên